# RESOLUCIÓN DE MULTA N.° 212-002-0003847

JULIACA, 23/06/2023

201909 6091 2120020003847

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| NÚMERO DE RUC | : | 20447968216 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | : | DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| DOMICILIO FISCAL | : | MZA. A LOTE 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ (COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
| CIIU | : | 15417 - ELAB. PROD. DE PANADERIA. |

DATOS DE REFERENCIA

| | | |
|---|---|---|
| ORDEN DE FISCALIZACIÓN N.° | : | 220211155830 |
| FECHA DE INFRACCIÓN | : | 21/10/2019 |
| PERÍODO TRIBUTARIO | : | 2019 - 09 |
| CÓDIGO DE MULTA | : | 6091 |
| TRIBUTO ASOCIADO | : | 1011 - IGVICP |
| BASE DE REFERENCIA | : | S/ 86,016.00 |
| TASA APLICADA | : | 50.00% |
| TIPO DE FISCALIZACIÓN | : | Fiscalización Parcial |

| Elemento(s) del Tributo a Fiscalizar | Aspecto(s) contenido(s) en el Elemento a Fiscalizar |
|---|---|
| Crédito Fiscal de Adquisiciones y Compras. | Operaciones de compras y adquisiciones. |

DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 178 DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO APROBADO POR D.S. N.° 133-2013-EF Y NORMAS MODIFICATORIAS, CORRESPONDE LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE MULTA AL HABER INCURRIDO EN LA INFRACCIÓN: NO INCLUIR EN LAS DECLARACIONES INGRESOS Y/O REMUNERACIONES Y/O RETRIBUCIONES Y/O RENTAS Y/O PATRIMONIO Y/O ACTOS GRAVADOS Y/O TRIBUTOS RETENIDOS O PERCIBIDOS, Y/O APLICAR TASAS O PORCENTAJES O COEFICIENTES DISTINTOS A LOS QUE LES CORRESPONDE EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS A CUENTA O ANTICIPOS, O DECLARAR CIFRAS O DATOS FALSOS U OMITIR CIRCUNSTANCIAS EN LAS DECLARACIONES, QUE INFLUYAN EN LA DETERMINACIÓN Y EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA; Y/O QUE GENEREN AUMENTOS INDEBIDOS DE SALDOS O PÉRDIDAS TRIBUTARIAS O CRÉDITOS A FAVOR DEL DEUDOR TRIBUTARIO Y/O QUE GENEREN LA OBTENCIÓN INDEBIDA DE NOTAS DE CRÉDITO NEGOCIABLES U OTROS VALORES SIMILARES.

VER DETALLE DEL SUSTENTO Y LA BASE LEGAL EN EL ANEXO N.° 1 ADJUNTO A LA PRESENTE RESOLUCIÓN DE MULTA (01 FOLIO).

SUNAT

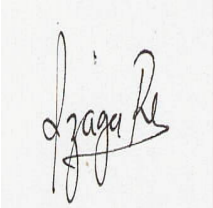
# RESOLUCIÓN DE MULTA N.° 212-002-0003847

JULIACA, 23/06/2023

LA MULTA SE CALCULA COMO SIGUE:

| Importe de la Multa | Interés Capitalizado | Interés Moratorio | Monto Total |
|---|---|---|---|
| S/ 43,008.00 | S/ 0.00 | S/ 18,539.00 | S/ 61,547.00 |

- La deuda ha sido calculada hasta el 23/06/2023. Posterior a esta fecha será actualizada conforme al Artículo 181° del TUO del Código Tributario y nomas modificatorias.
- La tasa de actualización diaria vigente para el mes de Junio del 2023 es de 0.0300%.



**IZAGA RUIZ, ALBERTO FERNANDO**
JEFE DE OFICINA ZONAL
O.Z.JULIACA-PRICO

Se deja a salvo el derecho del deudor tributario a interponer Reclamación contra la presente Resolución de Multa, ante la O.Z.JULIACA-PRICO, bajo los requisitos y condiciones previstos en el artículo 137° del TUO del Código Tributario y normas modificatorias.

**BASE LEGAL**
- INFRACCIÓN: NUMERAL 1 DEL ARTICULO 178 DEL TUO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO Y NORMAS MODIFICATORIAS.
- SANCIÓN: TABLA I DEL TUO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO Y NORMAS MODIFICATORIAS.
- INTERÉS: ARTÍCULO 181° DEL TUO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO Y NORMAS MODIFICATORIAS.

**OBSERVACIONES**
- El presente documento ha sido emitido de acuerdo a lo establecido en el artículo 111° del TUO del Código Tributario y el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N.° 004-2019-JUS.
- La presente notificación se considerará efectuada en la fecha de su depósito en el Buzón Electrónico SOL y surtirá efectos el día hábil siguiente, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 104°, concordado con el artículo 106°, del TUO del Código Tributario.
- Puede efectuar el pago a través de la opción "Declaración y Pago/Pago de Valores" en **www.sunat.gob.pe** o en las oficinas y/o entidades bancarias autorizadas.

| | |
|---|---|
| CÓDIGO DE SECCIÓN O DIVISIÓN | 7F0920 |
| CÓDIGO DE MULTA | 6091 |
| CÓDIGO DE TRIBUTO ASOCIADO | 1011 |
| PERIODO | SEPTIEMBRE 2019 |
| ORDEN DE FISCALIZACIÓN | 220211155830 |

# ANEXO N.° 1
# A LA RESOLUCIÓN DE MULTA

## I. DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|---|---|
| **APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL** | DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| **RUC** | 20447968216 |
| **DOMICILIO FISCAL** | MZA. A LOTE 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ - JULIACA |
| **REFERENCIA** | COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL |

## II. SUSTENTACIÓN Y BASE LEGAL:

Se emite la presente Resolución de Multa por declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en la declaración, que influyen en la determinación de la obligación tributaria; y/o generan aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del deudor tributario. (Ver Resolución de Determinación).

**BASE LEGAL:**

- Artículo 178° Numeral 1 del Texto único Ordenado del Código tributario, aprobado por Decreto Supremo N.° 133-2013-EF y normas modificatorias.

## III. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

| INFRACCIONES | | | | | TABLA I | TABLA II | SANCIÓN | | | MULTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arículo | 178° | Numeral | 1 | X | | 50% | TRIBUTO OMITIDO | 43,008 | S/ 43,008 .00 |
| | | | | | | | 5% | UIT | 210 | |

**A. DETALLE DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS**

| | Impuesto Bruto | Crédito Fiscal | Saldo a Favor del Mes Anterior | Impto Resultante o Saldo a Favor |
|---|---|---|---|---|
| SEGÚN FORMULARIO PDT 0621 N.° 842251641 | 301,828 | (126,253) | (173,795) | 1,780 |
| SEGÚN RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN (*) | 301,828 | (126,253) | (71,557) | 86,016 |
| | | | **TRIBUTO OMITIDO** | **86,016** |
| | | | **NO MENOR AL 5% UIT** | **210** |
| | | | **MONTO DE MULTA** | **43,008** |

**FECHA DE INFRACCIÓN:** **21/10/2019**

(*) Ver Anexos de la Resolución de Determinación del Impuesto General a las Ventas de SEPTIEMBRE 2019

## IV. OBSERVACIONES

**Nota:** Los bancos autorizados cobrarán adicionalmente a partir del 21/10/2019 y hasta su fecha de cancelación la deuda tributaria actualizada de acuerdo con el Decreto Supremo N.° 133-2013-EF y normas modificatorias.

| | |
|---|---|
| **Tributo a fiscalizar:** | 0100-IGV |
| **Periodo a fiscalizar:** | Desde 2019-01 Hasta 2019-12 |
| **Tipo de fiscalización:** | Fiscalización Parcial |
| **Elemento(s) del Tributo a Fiscalizar:** | Crédito Fiscal de Adquisiciones y Compras. |
| **Aspecto(s) contenido(s) en el Elemento a Fiscalizar:** | Operaciones de compras y adquisiciones |

**Se emitieron los siguientes requerimientos:**

| | |
|---|---|
| **Requerimiento N.° 2121220000026** | **Fecha de Cierre: 21/04/2022** |
| **Requerimiento N.° 2122220000496** | **Fecha de Cierre: 20/06/2022** |
| **Requerimiento N.° 2122220000864** | **Fecha de Cierre: 07/11/2022** |
| **Requerimiento N.° 2122220000903** | **Fecha de Cierre: 24/11/2022** |
| **Requerimiento N.° 2122220000972** | **Fecha de Cierre: 08/06/2023** |

**Los montos expresados en el presente anexo se encuentran en soles**